

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 6569 SAYILI KANUNUN 28, 29 VE 32. MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARI

22.07.2015 tarihli Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 39. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

26 Kasım 2014 Tarih ve 29187 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanun'un 28, 29 ve 32 inci maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılan hükümler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 14 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında alınan kararlara göre Üniversitemiz tarafından uygulanacak ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

A-a) 6569 Sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 68 inci madde kapsamında yararlanabilecekler,

1) Eğitim Enstitüleri gibi kapatılan kurumlardan, öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan önlisans veya lisans programlarından ilişkili kesilen veya yerleşen öğrencilere,

- a.** Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişkili kesilenler için; üniversitenin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu bulunuyorsa, öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri tamamlamalarına ve başarılı olmaları durumunda almaları gereken 2 yıllık programların diplomalarının verilmesine,
- b.** Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan programlarımızda ikinci öğretim programı olması durumunda ve üniversitemizde aynı programın birinci öğretim programında eğitimin devam ediyor olması halinde eğitime birinci öğretim programında devam etmesine,
- c.** Kapatılan programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin, üniversitemiz tarafından eşdeğer bir programa intibakının yapılmasına,

2) Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilerek yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlara protokol uyarınca açılan önlisans ile lisans tamamlama programlarından ilişkili kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,

3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 58.maddesinde yer alan "bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler" ifadesinin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencileri kapsadığına,

4) Terör suçu hariç, ilişkili kesilen, kendi isteği ile ilişkisini kesen veya ilişki kesme tarihinden sonra hüküm giyen öğrencilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,

5) Halen tutuklu veya hükümlü olanların 26 Nisan 2015 tarihine kadar ilgili Üniversitemiz ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu'na başvurması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,

6) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesinde öngörülen başvurusu süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanlar, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde sağlık nedeniyle başvuramayanlardan ancak raporlu olduğuna ilişkin heyet raporunu 26.05.2015 tarihi mesai bitimine kadar ibraz edenlerin bu kanundan yararlandırılmalarına,

7) Yükseköğretim kurumlarından ilişkili kesildikten sonra TC Vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi hükümlerinden yararlanmalarına,

8) Yükseköğretim kurumlarının yurt dışı üniversite ile ortak lisans veya önlisans eğitimi veren programlarına kayıtlı olan öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun Türkiye de bağlı olduğu

üniversitesinden iliřiđi kesilerek öđrenciliđi sona erenlerin adı geen kanunla ilgili iřlemlerinin üniversitesi tarafından yürütölmesine, bu durumdaki öđrencilerden yurt dıřındaki üniversiteden iliřiđi kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanların üniversitesinde eřdeđer bir programa devam etmesine,

9) Bir lisans programından önlisans diploması olarak ayrılanlarında, söz konusu maddeden yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabileceklerine veya istemeleri halinde meslek yüksekokullarında önlisans programına intibak ettirilebileceklerine,

A-b) 6569 Sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköđretim Kanununa eklenen Geçici 68 inci madde kapsamından yararlanamayacaklar:

10) Anadal lisans programından mezun olan ancak, ift anadal ve yan dal programlarından iliřiđi kesilen öđrencilerin madde kapsamından yararlanamayacaklarına,

11) Hukuken geerli olmayan yollarla kayıt yaptırdıđı gerekesiyle okuldan iliřiđi kesilen kiřilerin madde kapsamından yararlanamayacaklarına,

12) Anadal lisans programından iliřiđi kesildiđi için ift anadal lisans programından iliřiđi kesilen öđrencilerin de ift anadal programına yeniden kayıt yaptıramayacaklarına,

B) Diđer Hususlar:

13) Öđrencilerin kayıt hakkı kazandıđı veya iliřiđi kesildiđi yükseköđretim kurumunun bađlantısının deđiřmiř olması halinde, yeni bađlantısının olduđu yükseköđretim kurumuna bařvurmasına,

14) 2547 Sayılı Yükseköđretim Kanununun Geçici 68 inci maddesinden yararlanarak ayrıldıđı yükseköđretim kurumuna kayıt yaptırıp iři veya ikametinin bařka bir ilde bulunduđunu belgeleyenler, üniversiteye giriř yılı itibariyle gemek istediđi üniversitenin taban puanını sađlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköđretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eřdeđer diploma programlarına yatay geiř yapabilirler, hükmünün uygulanmasında;

a. Öđrencinin gemek istediđi programın üniversiteye giriř yılı itibariyle öđrenci almaması ve daha sonra öđrenci almaya bařlaması veya puan türünde deđiřiklik olması durumunda söz konusu programlar için 2014 yılı ÖSYS taban puanlarına göre iřlem yapılmasına, 2014 yılında programın öđrenci almaması durumunda öđrenci aldıđı son yıldaki ÖSYS taban puanına göre iřlem yapılmasına,

b. Bu durumdaki adayların Yükseköđretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geiř, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliřkin Yönetmeliđin Ek Madde 1'ine iliřkin usul ve esaslarda yer alan řartları tařımaları halinde bu madde kapsamında bařvuru yapabilmelerine,

15) 2547sayılı Yükseköđretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi ile atıf yapılan geici 58 inci madde kapsamında; bir yükseköđretim kurumunda öđrenci statüsü kazananlar bařvurmaları halinde açık öđretim ön lisans veya lisans düzeyindeki diploma programlarında yatay geiř için süre kısıtlaması uygulanmamasına, ancak konuya iliřkin bařvuru tarihlerinin ilgili üniversite tarafından öđrencilere duyurulmasına ve öđrencilerin duyurulan tarihlerde adı geen üniversiteye bařvuru yapmasına,

16) Yükseköđretim kurumlarına Dikey Geiř Sınavı ile yerleřerek, intibak programından iliřiđi kesilen öđrencilerinde dikey geiř puanı dikkate alınarak 14. ve 15. Maddedeki uygulamaya göre diđer yükseköđretim kurumlarına yatay geiř yapabilmesine,

17) Lisansüstü programlardan iliřiđi kesilen öđrencilerden iři veya ikametinin bařka bir ilde bulunduđunu belgeleyenlerin, iliřiđinin kesildiđi yükseköđretim kurumuna bařvurarak öđrencilik

hakkını elde etmesi durumunda, işi veya ikametinin bulunduğu ildeki yükseköğretim kurumlarında aynı veya benzer lisansüstü programların bulunması ve üniversitenin ilgili kurulları tarafından söz konusu programlara kabul edilmesi durumunda yatay geçiş yapabilmesine,

18) Halen örgün önlisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu'nun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki öğrencilerin, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilmesine,

19) Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna,

20) Belirli sağlık şartları öngörülen programlarda, bu şartları sağlayamamaları nedeniyle kaydı yapılamayan veya kaydı silinen öğrencilerle ilgili olarak ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlemin dikkate alınmasına, ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilmemişse, üniversite tarafından sağlık raporu istenmeyen benzer bir programa devam imkânı tanınmasına, üniversitede benzer bir programın yer almaması halinde öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak uygun görülecek bir programa yerleştirilmesine,

21) Vakıf Yükseköğretim kurumlarının burslu programlarına yerleşerek kayıt yaptırmayan veya bu programlardan ilişkisi kesilen öğrencilerin burs imkanının devam edip, etmeyeceğinin yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

22) a) 2014-2015 eğitim öğretim döneminde öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda zorunlu hazırlık sınıfında eğitime devam eden öğrencilerin 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime devam edip etmeyeceği hususunun yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

b) 2014-2015 eğitim öğretim döneminde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini ikinci kez tekrar alanlardan ise yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine devam etmek isteyenlerin bahar döneminden itibaren ön lisans/ lisans programlarının birinci sınıflarına devam edebilmelerine,

23) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişkisi kesilen ve sonradan programın öğretim dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda üniversitede varsa öğretim dili Türkçe programda eğitimine devam etmesi, öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrenciden alınacak 5 tercihli beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu'na gönderilmesine,

24) Tıpta Uzmanlık hariç diğer araştırma görevlisi kadrolarından ilişkisi kesilenlerin, araştırma görevlisi kadrosuna dönemeyeceğine ancak istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa kayıt olabileceklerine, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda araştırma görevlisi iken ilişkisi kesilen ve yükseköğretim kurumlarına başvurarak aftan yararlanacak öğrencilerin eğitim yapacağı anabilim dalı veya bilim dalı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bildirilerek 2547 Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi çerçevesinde araştırma görevlisi kadrosu verilmesi talep edilmesi halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından aynı kapsamda değerlendirilmesi uyarınca ilgili anabilim dalı veya bilim dalına kadro kullanım izni verilmesine,

25) 6569 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c maddesi "Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir." hükmü uyarınca öğrenim ücretini yatırmayan ikinci öğretim öğrencilerinin kayıtlı olduğu programdan ilişkisinin

kesilemeyeceğine, daha önce iliřığı kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi uyarınca kayıtlarının yapılmasına,

26) 26 Kasım 2014 tarihinden önce Üniversitemizden iliřığı kesilen öğrencilerin ilişkilerinin kesildiğı yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiğı tarihten itibaren beř ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmesine,

27) 2547 Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi uyarınca kayıt hakkı kazanan öğrencilere 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime devam hakkı verilenlerden ilgili döneme ilişkin katkı payı/öğrenim ücretinin alınmasına, 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden ise katkı payı/öğrenim ücretinin 2015-2016 eğitim öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğeri öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/ öğrenim ücreti alınmamasına,

28) Kayıt yaptıırıp 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitime devam etmeyen öğrencilerden 15. ve 16. madde de yer alan hükümlerden yararlanarak yatay geçiş yapacakların kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekmediğine,

29) 6569 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan değışiklik uyarınca programın öğrenim süresi (ÖSYS Kılavuzunda belirtilen öğrenim süresi) sonunda mezun olamayan öğrencilerden ilgili dönem için öngörülen katkı payı yada öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır, hükmünün 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren uygulanmasına,

30) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı halen öğrenim gören öğrenciler bakımından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayarak, kanun yayım tarihinden itibaren azami sürenin başlamasına,

31) 2547 Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren azami sürenin başlamasına,

32) Mühendislik Tamamlama Programları'nın öğrenim süresi 3795 kanunda iki dönem olarak tanımlanmakta olup, söz konusu programın azami süresinin belirlenmesinde ilgili Kanunda iki yıllık ön lisans programlarına 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarına 3 yıl ek süre verildiğı dikkate alınarak, Mühendislik Tamamlama Programı öğrencilerine de ilave bir yıl eğitim-öğretim hakkı verilerek 2 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları, tamamlamayanların ilişkilerinin kesilmesine, halen yükseköğretim kurumlarında kayıtlı mühendislik tamamlama programı öğrencilerinin toplam 2 yıllık süresinin de söz konusu kanunun yayımı tarihi ile başlamasına,

33) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağı eğitim kurumları ile Polis akademisi ve bağı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren 26/11/2014 tarihine kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile iliřığı kesilenlerin, 5 ay içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibaklarının sağlanması.

Esasın Yayımlandığı Senato'nun	
Tarihi	Karar No
19.11.2015	14/09
Esasta Değışiklik Yapılan Senato'nun	
Tarihi	Sayısı
1	

